

1505393-35.2019.8.26.0495

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR ALEX DOMINGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

VICTOR ALEX DOMINGUES, qualificado a fls.12, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 20 de dezembro de 2019, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1505393-35.2019.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505393-35.2019.8.26.0495

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR ALEX DOMINGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

VICTOR ALEX DOMINGUES, qualificado a fls.12, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 20 de dezembro de 2019, por volta das 15h00, no cruzamento das Ruas Pedro Lopes Dias e Natalia Alves, no bairro Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 16 porções de maconha e 55 porções de crack, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo

com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado na via pública e viram quando ele, ao perceber a aproximação da Polícia, ingressou rapidamente no veículo GM/Classic, de placas DJE4676.

Os policiais abordaram VICTOR e, com ele, localizaram a quantia de R\$900,00 em dinheiro.

Em seguida, os policiais vistoriaram o veículo e encontraram R\$650,00 em dinheiro e as drogas acima mencionadas.

Na ocasião, VICTOR ALEX empreendeu fuga.

Às fls.7/8 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas e do dinheiro. A denúncia foi oferecida às fls.93/95 e recebida às fls.96/97, em 8 de maio de 2020. VICTOR apresentou defesa preliminar às fls.147/151. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.152/153).

Em audiência foram ouvidos: Willian Pereira Leandro, Felipe Taffarel de Moura Moraes, Micheli Dias Rodrigues, Telma Dias Rodrigues, Eloiza de Aguiar Severo e VICTOR ALEX DOMINGUES.

As partes apresentaram memoriais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É improcedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos, os policiais Willian e Felipe afirmaram que encontraram a droga no carro em que VICTOR estava.

A testemunha Micheli, esposa de VICTOR, disse que o marido foi à Vila Nova comprar droga para usar. Disse que estava com ele e que apenas um pino de droga foi localizado no veículo.

A testemunha Telma, mãe de Micheli, afirmou que foi ao local dos fatos a pedido de sua filha. Disse que ouviu policiais perguntarem a Micheli sobre 3 pinos de droga, que se destinavam ao uso do acusado. Disse que ficou surpresa com a quantidade de drogas que foi apresentada na Delegacia.

A testemunha Eloiza afirmou que passava pelo local no momento dos fatos e que viu a abordagem. Assegurou que VICTOR não trazia nada consigo.

Interrogado, VICTOR afirmou que não trazia drogas consigo.

Da análise da prova, verifica-se que as testemunhas presenciais Micheli, Telma e Eloiza asseguraram que as drogas descritas na denúncia não estavam no veículo, enquanto os policiais afirmaram que a droga estava no carro. Ademais, Micheli assegurou que o carro sequer pertencia ao marido dela, sendo emprestado de um amigo.

Não há, então, elementos seguros que liguem o acusado aos entorpecentes.

Pelas razões expostas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e ABSOLVO VICTOR ALEX DOMINGUES da acusação, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a restituição do valor ao acusado, que deverá ser intimado para retirar o montante em 30 dias, sob pena de perda do valor.

Determino a destruição das drogas apreendidas.

P.I.C.

Registro, 24 de janeiro de 2022.